# 北京市朝阳区人民法院

# 刑事判决书

（2023）京0105刑初789号

公诉机关北京市朝阳区人民检察院。

被告人赵六，男，1979年5月12日出生，公民身份号码110101197905121234，汉族，初中文化，住北京市朝阳区某小区4号楼3单元502号。

因涉嫌犯盗窃罪，于2023年1月10日被刑事拘留，同年2月15日被逮捕。

现羁押于北京市朝阳区看守所。

北京市朝阳区人民检察院以京朝检刑诉〔2023〕789号起诉书指控被告人赵六犯盗窃罪、诈骗罪、抢劫罪，于2023年4月10日向本院提起公诉。

本院依法组成合议庭，公开开庭审理了本案。

现已审理终结。

北京市朝阳区人民检察院指控：

一、2022年10月间，被告人赵六在北京市朝阳区某小区，采用技术开锁方式进入被害人住处，窃得现金人民币八千元及黄金项链一条，价值共计人民币二万三千元。

二、2022年11月至12月间，被告人赵六虚构能够为他人办理

北京市小客车指标的事实，骗取被害人王某人民币六万元。

三、2023年1月5日，被告人赵六在北京市朝阳区某路口，以暴力手段抢走被害人李某随身携带的手机一部及现金人民币一千元，价值共计人民币四千八百元。

被告人赵六对起诉书指控的事实及罪名均无异议。

经审理查明的事实与起诉书指控的事实一致。

上述事实，有被害人陈述、证人证言、现场勘验笔录、辨认笔录、价格认定结论书、银行交易明细及被告人供述等证据证实，足以认定。

本院认为，被告人赵六以非法占有为目的，入户秘密窃取他人财物，数额较大，其行为已构成盗窃罪；以非法占有为目的，虚构事实骗取他人财物，数额巨大，其行为已构成诈骗罪；以暴力手段抢劫他人财物，其行为已构成抢劫罪，依法应予数罪并罚。被告人赵六到案后如实供述自己的罪行，依法可从轻处罚。

判决如下：

一、被告人赵六犯盗窃罪，判处有期徒刑二年六个月，并处罚金人民币五千元；犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币一万元；犯抢劫罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币二万元。

二、数罪并罚，决定执行有期徒刑九年，并处罚金人民币三万五千元。

三、责令被告人赵六退赔各被害人经济损失共计人民币八万七千八百元。

如不服本判决，可在接到判决书的第二日起十日内，通过本院或者直接向北京市第三中级人民法院提出上诉。书面上诉的，应当提交上诉状正本一份，副本二份。

审判长钱明

审判员周强

人民陪审员吴敏

二〇二三年六月十五日

书记员赵洁